



**P U T U S A N**

**Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RELU EDRI MAYUNI panggilan RELU binti EDWAR;**

Tempat Lahir : Pulau Karam;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/11 Juni 2003;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Karang Tengah Pulau Karam, Kenagarian  
Pulau Karam Ampang Pulau, Kecamatan Koto  
XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 88 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pesisir Selatan tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RELU EDRI MAYUNI panggilan RELU binti EDWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Itel A70;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit kartu SIM dengan Nomor 083821825464;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31;
- 1 (satu) unit kartu SIM dengan Nomor 082240201579;
- Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor  
20/Pid.Sus/2025/PN Pnn tanggal 7 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RELU EDRI MAYUNI panggilan RELU binti EDWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kartu SIM dengan Nomor 083821825464;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Itel A70;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31;
  - 1 (satu) unit kartu SIM dengan Nomor 082240201579;  
Dikembalikan kepada Saksi Ulan Dari panggilan Aca;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 276/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 26 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pnn tanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 8976 K/Pid.Sus/2025 tanggal 19 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RELU EDRI MAYUNI panggilan RELU binti EDWAR tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2026/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pnn *juncto* Perkara 276/PID.SUS/2025/PT PDG *juncto* Perkara 8976 K/PID.SUS/2025 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2026, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Januari 2026 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon/Terpidana didaftarkan dan mulai diperiksa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya didasarkan adanya *novum* serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, di mana *novum* tersebut berupa: (i) rekaman suara antara Saksi Korban Ulan Dari panggilan Aca dengan Saksi Irma Juliani yang berisi pengakuan bahwa korban sendiri yang meminta dicarikan pelanggan serta adanya pemaksaan oleh pihak lain (*undercover*); dan (ii) dokumen SKCK Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya dan bukan target Kepolisian. Selain itu, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena *judex facti* dan *judex juris* mengabaikan fakta-fakta persidangan, tidak mempertimbangkan adanya rekayasa perkara, serta tetap menyatakan terpenuhinya unsur TPPO padahal unsur perbuatan, cara, dan tujuan (eksploitasi) tidak terbukti secara kumulatif, sehingga putusan mengandung kekeliruan;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang didasarkan pada adanya *novum* berupa rekaman suara antara Saksi Korban Ulan Dari panggilan Aca dengan Saksi Irma Juliani yang berisi pengakuan bahwa korban sendiri yang meminta dicarikan pelanggan dan dokumen SKCK Pemohon, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a KUHAP, selain itu bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon tidak dapat membantah terbuktinya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sehingga



memenuhi unsur yang telah dinyatakan terbukti oleh *judex juris* dan telah diuraikan serta dipertimbangkan dalam putusannya;

- Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan *judex juris* adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena pertimbangan *judex juris* sudah tepat dan benar serta tidak mengandung kekeliruan dan kekhilafan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida oleh *judex juris* telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa perkara *a quo* diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ketentuan dakwaan alternatif Pertama Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta merujuk pada ketentuan Pasal 455 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan ketentuan Undang-Undang yang baru, kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan secara cermat oleh *judex juris* terbukti bahwa peristiwa bermula dari penyamaran anggota Kepolisian Saksi Sepriadi yang menghubungi Terpidana melalui WhatsApp dengan nama “Kelvin” untuk menanyakan perempuan yang dapat dilayani, kemudian Terpidana menawarkan Saksi Ulan dengan mengirimkan foto serta menyepakati harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya meminta penjemputan di indekos dekat Kantor Bupati Pesisir

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026





Selatan hingga pertemuan terjadi di kamar penginapan Mandeh, Pantai Carocok, dan atas rangkaian perbuatan tersebut perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa ancaman pidana Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Pasal 455 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bahwa dengan mempertimbangkan asas *Lex Favor Reo/Lex Transitoir* di mana dakwaan alternatif Pertama Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih menguntungkan dari pada Pasal 455 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam pemidanaan Majelis tetap mempergunakan pasal yang lama yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah tepat dan benar pertimbangan *judex juris* dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan *judex juris* sudah dengan pertimbangan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tentang adanya kekhilafan hakim adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan peninjauan kembali

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026



Pemohon/Terpidana merupakan pengulangan pertimbangan fakta yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris, in casu* pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dan untuk itu permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 455 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RELU EDRI MAYUNI panggilan RELU binti EDWAR** tersebut;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2026** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,**

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.  
NIP. 19660601 199212 1 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1171 PK/Pid.Sus/2026*